金融商品取引法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、有価証券の発行、売買、市場の開設及び投資者保護に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　金融商品取引に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「有価証券」とは、国債証券、社債券、株式、投資信託受益証券等をいう。

2　この法律において「金融商品取引業者」とは、業として有価証券の売買、媒介、引受け等を行う者をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、有価証券の発行、売買、市場の開設及び投資者保護に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

金融庁長官は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、金融庁長官が管理統理する。

2　金融庁長官は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　金融庁長官は、有価証券の発行、売買、市場の開設及び投資者保護に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

金融庁長官は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

金融庁長官の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

金融庁長官及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　金融庁長官は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　金融庁長官は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　金融庁長官は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　開示制度及び有価証券届出書

第1条

有価証券の募集又は売出しを行うときは、有価証券届出書を提出しなければならない。

第2条

投資家に対し、事前に目論見書を交付しなければならない。

第3条

上場会社等は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければならない。

第4条

上場会社は、四半期ごとの財政状態等を記載した報告書を提出する。

第5条

重大事象が発生したときは、遅滞なく臨時報告書を提出しなければならない。

第6条

財務報告に係る内部統制の有効性を評価した報告書を提出する。

第7条

提出された開示書類は、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）により一般の縦覧に供する。

第8条

虚偽記載のある届出書等により損害を受けた投資家に対し、発行者等は賠償責任を負う。

第9条

財務計算書類には、独立の公認会計士による監査証明を受けなければならない。

第10条

不備がある届出書に対し、金融庁長官は訂正届出書の提出を命ずることができる。

第4章　金融商品取引業者の登録及び規制

第1条

金融商品取引業を行おうとする者は、内閣総理大臣（金融庁長官）の登録を受けなければならない。

第2条

第一種金融商品取引業を行う者は、政令で定める最低資本金を具備しなければならない。

第3条

取引業者は、顧客に対し誠実かつ公正に業務を執行しなければならない。

第4条

顧客の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない。

第5条

不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘してはならない。

第6条

顧客の損失を補填し、又は利益を追加することを約束し、若しくは提供してはならない。

第7条

顧客の資産（信託財産）は、自己の固有財産と明確に分別して信託しなければならない。

第8条

リスク相当額に対する自己資本の比率を百二十パーセント以上に維持しなければならない。

第9条

営業所ごとに、金融商品取引業者である旨の標識を掲示しなければならない。

第10条

登録を受けない者は、証券会社等の文字を商号に用いてはならない。

第5章　取引所及び市場の開設

第1条

金融商品取引所を開設するには、金融庁長官の免許を受けなければならない。

第2条

取引所の定款、業務規程及び上場規程は、当局の認可を受けなければならない。

第3条

取引所は、相場の公正を保ち、円滑な流通を確保するため売買立会を行わせる。

第4条

取引所において売買できる者は、取引資格を有する会員に限られる。

第5条

有価証券の上場にあたっては、発行者の財務状況及び適格性を厳格に審査する。

第6条

天災事変又は著しい相場急変に際し、取引所は一時売買を停止することができる。

第7条

取引所内に独立した自主規制法人を置き、会員の監査及び上場審査を行わせる。

第8条

有価証券の債務引受けを行う金融商品取引清算機関を設置する。

第9条

株式等のペーパーレス化に伴い、一元的な保管振替機関を運用する。

第10条

取引所外で多数の顧客間の売買を成立させるシステムを認可する。

第6章　不公正取引の禁止（インサイダー取引等）

第1条

上場会社の重要事実を知った会社関係者は、公表前に株式を売買してはならない。

第2条

新株発行、合併、業績予想の大幅修正、不祥事の発生等を重要事実とする。

第3条

重要事実を他人に伝達し、又は公表前の売買を勧めてはならない。

第4条

仮装売買、馴合売買又は変動操作により誤解を生じさせる相場操縦をしてはならない。

第5条

有価証券の相場を変動させる目的で虚偽の風説を流布し、偽計を用いてはならない。

第6条

募集を円滑にするための合法的な安定操作取引は、厳格な告示ルールに従う。

第7条

決済の確証のない空売り（ネイキッド・ショート）を禁止し、価格規制を課す。

第8条

上場株券の五パーセント超を保有した者は、五日以内に大量保有報告書を提出しなければならない。

第9条

　一定割合以上の株式を市場外で急激に買い集める場合は、公開買付けによらなければならない。

第10条

　不公正取引を行った者に対し、不当利得を剥奪する課徴金の納付を命ずる。

第7章　金融商品取引責任準備金及び罰則

第1条

取引業者の不正行為により生じた事故に対し、取引責任準備金を積み立てておく。

第2条

万一の証券会社破綻時に、一顧客あたり一千万円まで資産返還を補償する。

第3条

インサイダー取引を行った者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処する。

第4条

不公正取引によって得た財産は、裁判において必ず没収し、又は追徴する。

第5条

相場操縦を行った者は、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金に処する。

第6条

重要開示書類に虚偽記載をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金に処する。

第7条

法人の業務に関して虚偽記載又は相場操縦を行ったときは、その法人に対し七億円以下の罰金を科する。

第8条

無登録で金融商品取引業を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処する。

第9条

独立した監視委員会を置き、強制調査、犯則事件の告発を行わせる。

第10条

外国の証券監督当局との間で、国境を越えた不正取引に関する情報交換協定を締結する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　金融庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　金融庁長官の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　金融庁長官は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　金融庁長官は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

金融庁長官は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

金融庁長官は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

金融庁長官は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

金融庁長官は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

金融庁長官は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。